

[별표 제3-1호] 제재사항 및 처리기준

제재사항 및 처리기준					
구분		제재사유	환수·불인정	처분사전 통지대상	비고
경고		❶ 관리지침상의 사업 추진절차 및 기한 미준수	-	-	제재사유 확인시 1회 경고 처분조치 후 보완 또는 시정 요구
		❷ 단순 착오에 의해 기준을 위반하여 사업비 집행한 경우	해당 사업비	-	
		❸ 전담기관 승인 또는 합의 없이 무단 사업계획 변경	-	-	
		❹ 자료·정보제공 및 사업성과·결과물 등 자료제출 불응	-	-	
		❺ 서면·현장점검에 따른 시정 및 보완요구 불이행	-	-	
		❻ 관리지침 및 협약 상 의무 불이행	-	○	
		❼ 기타 관리지침 미준수로 인한 시정조치가 필요한 경우	필요시	○	
참여 제한	1년	❶ 경고 3회 이상 누적	-	○	-
		❷ 정당한 사유가 없는 사업 포기·중단	해당 사업비	○	-
		❸ 유무형 사업 결과물의 무단처분, 훼손, 임의 대여, 사적 사용 등	감가상각 평가금액	○	-
	2년	❶ 사업관련자와 유착, 부당거래, 특수이해관계자와의 거래 등	거래 전액	○	사업운영위원회 심의
		❷ 승인받은 사업계획과 무관한 사업 추진	미승인 사업비	○	
		❸ 이해관계자 간 갈등으로 사업 파행(고소, 고발 등 법적분쟁 포함)	-	○	
		❹ 국가계약법 등 법령 위반(보조금법 제외 기타 법령)	필요시	○	
	3년	❶ 사업과 무관한 부당 요구·지시·강요를 한 경우	-	○	-
		❷ 전담기관 제출 서류를 허위로 작성, 위변조 등을 한 경우	해당 사업비	○	사업운영위원회 심의
		❸ 보조금의 목적외 사용(횡령, 유용 등)	해당 사업비	○	사안에 따라 고소·고발
❹ 사업운영위원회 등 결과에 의한 사업의 중단·취소		필요시	○	사업운영위원회 심의	
기타	❶ 최종점검 및 성과평가 결과 '보완' 판정	-	-	경고	
	❷ 담당자 소극행정 또는 관리소홀에 따른 사업추진이 부진한 경우	필요시	○	경고(필요시 사업운영위원회 심의)	
	❸ 기타 협약기간 동안 중대한 위반사항이 발생한 경우	필요시	○	사업운영위원회 심의	

※ 제재조치 처리 기준

1. 상기 제재조치의 대상은 지침 상의 "사업관계자" 중 "지자체(광역·기초), 대표협력기관(민간 등)" 등 사업과 관련된 자이다.
2. 상기 제재조치에 명시되지 않은 사항에 대해서는 사업운영위원회 심의·의결을 통해 제재 여부 및 수위 등을 결정할 수 있다.
3. 사안의 경중에 따라 상기 제재조치와 다르게 사업운영위원회 심의·의결을 통해 제재 여부 및 수위 등을 조정할 수 있다.
4. 참여제한 범위는 사업운영위원회 심의·의결 결과에 따른다.
5. 단, 제재조치 발생사유가 불가항력의 사유(태풍·홍수·기타 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 전염병, 폭동, 기타 협약당사자의 통제범위를 초월하는 사태의 발생 등)인 경우, 제재조치 및 환수 조치를 실시하지 않을 수 있다.